

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिकार व विशेषाधिकार

१. घटनात्मक आधार

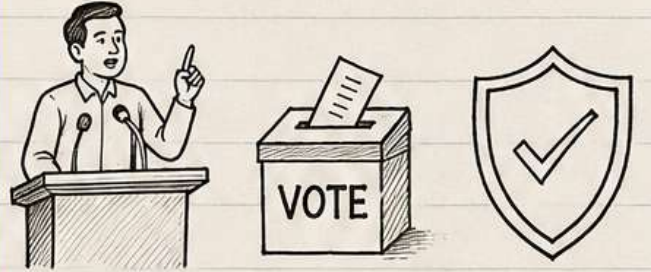
- भारतीय राज्यघटनेचे कलम १९४
- विधानसभेचे व विधानपरिषदेचे विशेषाधिकार
- सदस्यांना सभागृहात भाषणस्वातंत्र्य
- हे स्वातंत्र्य नियम व कार्यपद्धतीच्या अधीन



विधान भवन, मुंबई

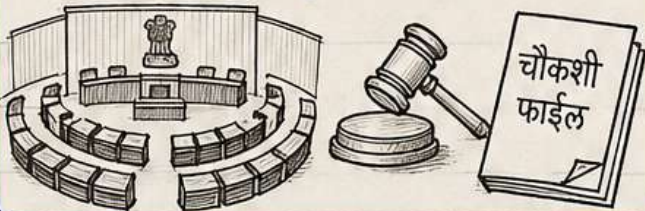
२. सदस्यांचे विशेषाधिकार

- सभागृहातील भाषण किंवा मतदानाबद्दल न्यायालयीन कारवाई नाही
- अधिकृत अहवाल व कार्यवाहीच्या प्रकाशनास संरक्षण
- समितीसमोर दिलेल्या पुराव्यास संरक्षण
- विशेषाधिकार वैयक्तिक लाभासाठी नसतात



३. सभागृहाचे सामूहिक अधिकार

- अंतर्गत कार्यवाहीचे नियमन
- विशेषाधिकार भंग व अवमानासाठी कारवाई
- समित्यांची स्थापना व चौकशी
- आवश्यकतेनुसार बाहेरील व्यक्तींना दूर ठेवणे
- कार्यवाहीचे अधिकृत प्रकाशन



४. विशेषाधिकार समिती

- विशेषाधिकार भंगाच्या प्रकरणांची चौकशी
- सभागृहाकडे अहवाल व शिफारशी
- अंतिम निर्णय संबंधित सभागृहाचा
- विशेषाधिकार पूर्णपणे संहिताबद्ध नाहीत



परीक्षा मंत्र: संसद – कलम १०५ | राज्य विधानमंडळ – कलम १९४

MPSC विशेष: विशेषाधिकाराचा उद्देश – विधानमंडळाचे स्वतंत्र व प्रभावी कामकाज.

महाराष्ट्र विधानमंडळाची विशेषाधिकार समिती

१. स्वरूप व नियुक्ती

- विधानमंडळाची अंतर्गत समिती
- विधानसभा व विधानपरिषदेस स्वतंत्र समिती
- संबंधित पीठासीन अधिकारी सदस्य नियुक्त करतात
- सभागृहाच्या नियमांनुसार कार्य



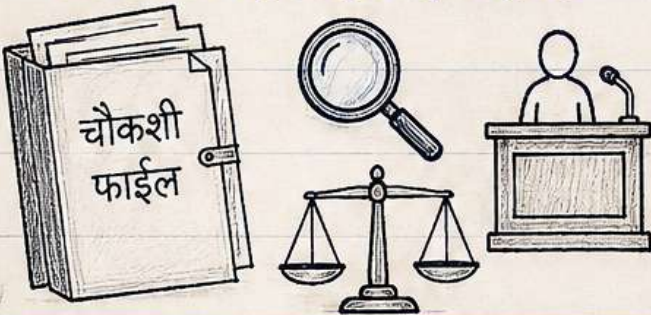
२. प्रकरण समितीकडे कसे जाते?

- सदस्य विशेषाधिकार भंगाची सूचना देतो
- अध्यक्ष / सभापती प्राथमिक निर्णय घेतात
- आवश्यक असल्यास प्रकरण समितीकडे
- सभागृहही प्रकरण संदर्भित करू शकते



३. चौकशी व अधिकार

- संबंधित व्यक्तीकडून स्पष्टीकरण
- साक्षीदार व कागदपत्रांची तपासणी
- नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे पालन
- निष्कर्ष व शिफारशींसह अहवाल



४. अहवाल व अंतिम निर्णय

- अहवाल संबंधित सभागृहास सादर
- समितीच्या शिफारशी सल्लात्मक
- अंतिम निर्णय सभागृहाचा
- इशारा, तंबी किंवा नियमानुसार कारवाई
- उद्देश - सभागृहांची प्रतिष्ठा व स्वायत्तता



गोंधळ टाळा: विशेषाधिकार समिती चौकशी करते;
शिक्षा / कारवाईचा अंतिम निर्णय सभागृह घेते.



MPSC विशेष: घटनात्मक आधार - कलम १९४.

विशेषाधिकार भंग आणि सभागृहाचा अवमान

१. विशेषाधिकार भंग

- सदस्य किंवा सभागृहाच्या विशिष्ट विशेषाधिकाराचे उल्लंघन
- घटनात्मक आधार - कलम १९४
- सदस्याच्या कर्तव्यात अडथळा आणणे
- समितीचे गोपनीय कामकाज अनधिकृतपणे प्रसिद्ध करणे



२. सभागृहाचा अवमान

- सभागृहाच्या कार्यात अडथळा आणणारी कृती
- सभागृहाचा अधिकार किंवा प्रतिष्ठा कमी करणे
- आदेश, समन्स किंवा समितीच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष
- विशिष्ट विशेषाधिकार भंग नसतानाही अवमान होऊ शकतो



३. मुख्य फरक

विशेषाधिकार भंग	सभागृहाचा अवमान
• विशिष्ट अधिकाराचे उल्लंघन • सदस्य किंवा सभागृहाशी संबंधित	• कामकाज किंवा अधिकारात अडथळा • व्यापक संकल्पना

प्रत्येक विशेषाधिकार भंग अवमान ठरू शकतो; प्रत्येक अवमान विशेषाधिकार भंग असेलच असे नाही.

४. प्रक्रिया व कारवाई

- सदस्याकडून पूर्वसूचना
- अध्यक्ष / सभापतींची अनुमती
- समितीकडून चौकशी व अहवाल
- अंतिम निर्णय संबंधित सभागृहाचा
- इशारा, तंबी, निलंबन किंवा नियमानुसार कारवाई



परीक्षा मंत्र: विशेषाधिकार भंग - विशिष्ट हक्क | अवमान - व्यापक अडथळा



MPSC विशेष: विशेषाधिकाराचा उद्देश सदस्यांना वैयक्तिक लाभ देणे नसून सभागृहाचे स्वतंत्र कामकाज सुनिश्चित करणे.

विधानमंडळातील प्रश्नकाल व शून्यकाल

१. प्रश्नकाल

- सभागृहाच्या कामकाजातील नियोजित कालावधी
- सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारतात
- शासनाच्या कामावर उत्तरदायित्व व नियंत्रण
- सभागृहाच्या नियमांनुसार प्रश्न स्वीकारले जातात



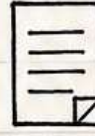
विधान भवन



२. प्रश्नांचे प्रकार



- तारांकित प्रश्न - तोंडी उत्तर
- पूरक प्रश्न विचारता येतात



- अतारांकित प्रश्न - लेखी उत्तर
- अतारांकित प्रश्नावर पूरक प्रश्न नाही



- अल्पसूचना प्रश्न - तातडीच्या सार्वजनिक विषयावर

३. शून्यकाल

- प्रश्नकालानंतरचा कालावधी
- तातडीचे सार्वजनिक विषय मांडले जातात
- नियमपुस्तिकेत औपचारिक उल्लेख नाही
- पीठासीन अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक
- भारतीय संसदीय पद्धतीतील प्रथा



४. मुख्य फरक

प्रश्नकाल	शून्यकाल
• नियोजित व नियमबद्ध	• संसदीय प्रथा
• प्रश्न-उत्तर स्वरूप	• तातडीचा विषय
• मंत्र्यांकडून उत्तर	• औपचारिक उत्तर बंधनकारक नाही

परीक्षा मंत्र: तारांकित - तोंडी + पूरक | अतारांकित - लेखी, पूरक नाही



MPSC विशेष: प्रश्नकाल शासनाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचे प्रभावी साधन.

लक्षवेधी सूचना आणि अल्पकालीन चर्चा

१. लक्षवेधी सूचना

- तातडीच्या सार्वजनिक महत्वाच्या विषयाकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधणे
- अध्यक्ष / सभापतींची पूर्वपरवानगी आवश्यक
- संबंधित मंत्री निवेदन करतात
- सदस्य स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न विचारू शकतात



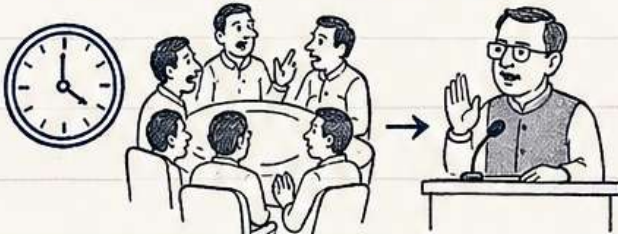
२. लक्षवेधी सूचनेची वैशिष्ट्ये

- औपचारिक प्रस्ताव मांडला जात नाही
- मतदान होत नाही
- तातडीच्या विषयावर शासनाकडून माहिती
- प्रश्नकालापेक्षा वेगळी संसदीय पद्धत



३. अल्पकालीन चर्चा

- सार्वजनिक महत्वाच्या विषयावर संक्षिप्त चर्चा
- पीठासीन अधिकाऱ्यांची अनुमती
- सदस्यांना मुद्दे मांडण्याची संधी
- संबंधित मंत्री चर्चेला उत्तर देतात
- औपचारिक ठराव व मतदान नाही



४. मुख्य फरक

लक्षवेधी सूचना	अल्पकालीन चर्चा
• मंत्र्यांचे लक्ष वेधणे • मंत्री निवेदन करतात • स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न	• विषयावर व्यापक चर्चा • अनेक सदस्य सहभागी • शेवटी मंत्र्यांचे उत्तर
दोन्ही प्रक्रियांत मतदान होत नाही.	



परीक्षा मंत्र: लक्षवेधी - तातडी + मंत्री निवेदन | अल्पकालीन चर्चा - व्यापक चर्चा



MPSC विशेष: दोन्ही साधने शासनाच्या उत्तरदायित्वासाठी महत्वाची.

स्थगन प्रस्ताव आणि अविश्वास प्रस्ताव

१. स्थगन प्रस्ताव

- निश्चित, तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या विषयासाठी
- नियमित कामकाज स्थगित करून चर्चा
- विधानसभा अध्यक्षांची अनुमती आवश्यक
- सरकारच्या त्रुटीकडे सभागृहाचे लक्ष
- विधानसभेत मांडला जातो



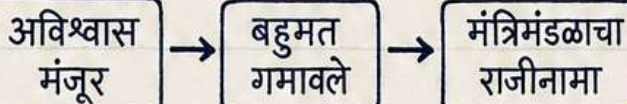
२. अविश्वास प्रस्ताव

- मंत्रिमंडळावरील विश्वास तपासण्यासाठी
- फक्त विधानसभेत मांडला जातो
- कारणे नमूद करणे आवश्यक नाही
- अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकारण्याचा निर्णय घेतात
- मतदानाने निर्णय



३. परिणाम

- स्थगन प्रस्ताव मंजूर झाल्यास शासनावर राजकीय टीका
- परंतु सरकारला राजीनामा देणे बंधनकारक नाही
- अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळाने राजीनामा द्यावा
- आधार - विधानसभेप्रती सामूहिक उत्तरदायित्व



४. मुख्य फरक

स्थगन प्रस्ताव	अविश्वास प्रस्ताव
विशिष्ट तातडीचा विषय	संपूर्ण मंत्रिमंडळावरील विश्वास
कामकाज स्थगित	बहुमताची चाचणी
राजीनामा अनिवार्य नाही	मंजूर झाल्यास राजीनामा



परीक्षा मंत्र: कलम १६४(२) - मंत्रिमंडळ विधानसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार



MPSC विशेष: विधानपरिषद सरकारला पदच्युत करू शकत नाही.

विश्वासदर्शक प्रस्ताव आणि निंदा प्रस्ताव

१. विश्वासदर्शक प्रस्ताव

- सरकार विधानसभेत स्वतःचे बहुमत सिद्ध करते
- मुख्यमंत्री किंवा सरकारकडून प्रस्ताव
- राज्यपालांच्या निर्देशानुसार बहुमत चाचणी होऊ शकते
- मतदानाने निर्णय
- पराभव झाल्यास मंत्रिमंडळाने राजीनामा द्यावा



२. निंदा प्रस्ताव

- शासनाच्या विशिष्ट धोरण किंवा कृतीवर निषेध
- मंत्री किंवा संपूर्ण मंत्रिमंडळाविरुद्ध मांडता येतो
- निंदाची कारणे स्पष्ट नमूद करावी लागतात
- चर्चा व मतदान होते
- मंजूर झाल्यास राजीनामा आपोआप अनिवार्य नाही



३. मुख्य फरक

विश्वासदर्शक प्रस्ताव	निंदा प्रस्ताव
• सरकार मांडते	• सदस्य मांडतो
• बहुमत सिद्ध करणे	• विशिष्ट धोरणावर टीका
• पराभव = राजीनामा	• कारणे नमूद आवश्यक
	• मंजुरीने राजीनामा अनिवार्य नाही

४. अविश्वासाशी तुलना

- अविश्वास प्रस्तावात कारणे देणे आवश्यक नाही
- निंदा प्रस्तावात कारणे आवश्यक
- अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडळाविरुद्ध
- निंदा मंत्री किंवा मंत्रिमंडळाविरुद्ध
- विश्वास व अविश्वास बहुमताशी थेट संबंधित



परीक्षा मंत्र : विश्वास पराभूत / अविश्वास मंजूर → मंत्रिमंडळाचा राजीनामा

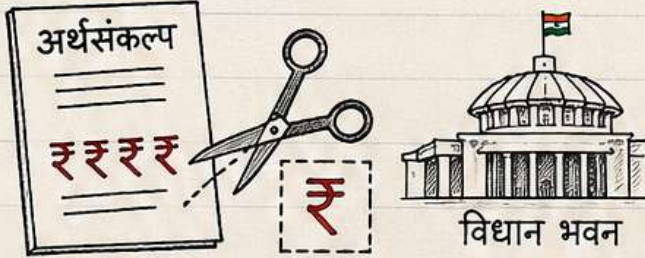
MPSC विशेष :

कलम १६४(२) - मंत्रिमंडळ विधानसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार.

अर्थसंकल्पावरील कपात प्रस्ताव

१. स्वरूप व उद्देश

- अनुदानाच्या मागणीतील रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव
- शासनाच्या धोरण व खर्चावर नियंत्रण
- फक्त विधानसभेत मांडता येतो
- विधानसभा अध्यक्षांची अनुमती आवश्यक
- अर्थसंकल्पीय चर्चेचे महत्वाचे साधन



२. धोरण कपात

- मागणीची रक्कम ₹ १ पर्यंत कमी करणे
- संबंधित धोरणाला विरोध दर्शवणे
- पर्यायी धोरण सुचवता येते
- सर्वात गंभीर प्रकार



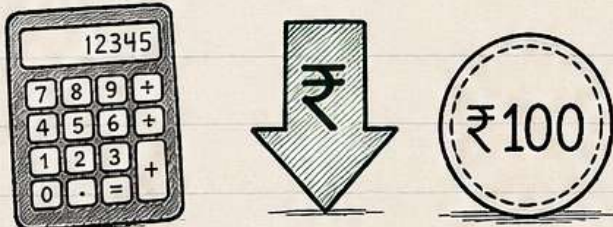
३. अर्थव्यय व सांकेतिक कपात

अर्थव्यय कपात

- मागणीतील ठरावीक रक्कम कमी करणे
- खर्चात काटकसर सुचवणे

सांकेतिक कपात

- मागणी ₹ १०० ने कमी करणे
- विशिष्ट तक्रार मांडणे



४. परिणाम व मर्यादा

- प्रस्तावावर चर्चा व मतदान होते
- कपात प्रस्ताव मंजूर होणे सरकारसाठी गंभीर पराभव
- सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचे द्योतक
- विधानपरिषद अनुदान मागण्यांवर मतदान करत नाही



परीक्षा मंत्र : धोरण - ₹ १ | अर्थव्यय - ठरावीक रक्कम | सांकेतिक - ₹ १००



MPSC विशेष : अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदानाचा अधिकार फक्त विधानसभेला.

अनुदानाच्या मागण्या व विनियोग विधेयक

१ कलम २०३ - अनुदानाच्या मागण्या

- राज्याच्या संचित निधीवरील भारित खर्चाची चर्चा होते; पण मतदान होत नाही.
- इतर खर्च अनुदानाच्या मागण्यांच्या रूपात विधानसभेसमोर मांडला जातो.
- विधानसभा मागणी मंजूर, नामंजूर किंवा कमी करू शकते.
- राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय अनुदानाची मागणी करता येत नाही.



२ विधानसभेचे विशेष अधिकार

- अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान फक्त विधानसभेत होते.
- विधान परिषदेला या मागण्यांवर मतदानाचा अधिकार नाही.



३ कलम २०४ - विनियोग विधेयक

- अनुदाने मंजूर झाल्यानंतर विनियोग विधेयक मांडले जाते.
- मतदानाने मंजूर अनुदाने आणि भारित खर्चासाठी राज्याच्या संचित निधीतून रक्कम विनियोजित केली जाते.
- कायद्याने केलेल्या विनियोगाशिवाय संचित निधीतून पैसा काढता येत नाही.
- हे धन विधेयक आहे; विधान परिषद १४ दिवसांत केवळ शिफारसी करू शकते.



४ प्रक्रिया

अर्थसंकल्प
↓
अनुदानाच्या मागण्या
↓
मतदान
↓
विनियोग विधेयक
↓
संचित निधीतून रक्कम



अनुदान मागण्यांवर मतदान फक्त विधानसभेत;
भारित खर्चावर मतदान नाही.

पुरवणी, अतिरिक्त व अधिक अनुदाने



कलम २०५

आर्थिक वर्षात मंजूर रक्कम अपुरी पडल्यास, नवीन सेवेसाठी खर्च आवश्यक असल्यास किंवा मंजूर रकमेपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास राज्यपाल विधानमंडळासमोर विवरण सादर करतात.



पुरवणी अनुदान

- एखाद्या सेवेसाठी मंजूर केलेली रक्कम अपुरी पडते.
- उर्वरित आर्थिक वर्षासाठी अतिरिक्त रक्कम मागितली जाते.



अतिरिक्त अनुदान

- अर्थसंकल्पात विचारात न घेतलेल्या नवीन सेवेसाठी खर्च आवश्यक होतो.
- त्या नवीन उद्देशासाठी स्वतंत्र अनुदान मागितले जाते.



अधिक अनुदान

- एखाद्या सेवेसाठी मंजूर रकमेपेक्षा प्रत्यक्ष खर्च अधिक झालेला असतो.
- आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर त्या जादा खर्चाला विधानसभेची मंजूरी घेतली जाते.
- या जादा खर्चाची तपासणी लोकलेखा समिती करते.

पुरवणी = रक्कम अपुरी | अतिरिक्त = नवीन सेवा | अधिक = खर्च जास्त



कलम २०५ मधील मागण्यांना
कलम २०३ व २०८ चीच प्रक्रिया लागू होते.



परीक्षा मंत्र: अपुरी - पुरवणी | नवीन - अतिरिक्त | जादा खर्च - अधिक